PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley 26.122: límites a los decretos de necesidad y urgencia y a la delegación legislativa

Los DNU caducan si ambas cámaras no los ratifican en 90 días corridos y caen con el rechazo de una sola; se prohíben en presupuesto, gastos reservados, reorganización permanente del Estado, programas con el FMI y crédito público; y se limitan la materia, las bases y el plazo de la delegación legislativa.

Propuesta 66: Menos decretos, más Congreso
Cuándo: Semana 1
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 99 inc. 3 CN); cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo y solo lo admite, en forma excepcional, cuando circunstancias excepcionales hacen imposible seguir el trámite ordinario de las leyes (artículo 99, inciso 3). La Ley N° 26.122, que reglamenta ese control, da plena vigencia al decreto desde su publicación y exige el rechazo de ambas Cámaras para dejarlo sin efecto: en la práctica, basta que una sola Cámara no se pronuncie para que el decreto rija sin límite de tiempo. Este proyecto invierte esa regla. Todo decreto de necesidad y urgencia caduca si ambas Cámaras no lo ratifican en forma expresa dentro de noventa días corridos, y cae con el rechazo de una sola. Se prohíbe usarlo para modificar el presupuesto, ampliar gastos reservados, reorganizar el Estado en forma permanente o aprobar programas con el Fondo Monetario Internacional u operaciones de crédito público. Para evitar la parálisis ante emergencias reales, los decretos se tratan con preferencia. La delegación legislativa del artículo 76 se limita a materias determinadas de administración o de emergencia pública, con bases precisas y un plazo de hasta un año, bajo el control reforzado de la Comisión Bicameral Permanente. Es una ley que el propio Poder Ejecutivo impulsa para limitarse.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica la Ley N° 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, para establecer la caducidad de los decretos de necesidad y urgencia no ratificados, las materias en que no pueden dictarse y los límites de la delegación legislativa, conforme a los artículos 76 y 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Capítulo II – Decretos de delegación legislativa

ARTÍCULO 2°.- Remisión a la Comisión Bicameral Permanente. Sustitúyese el artículo 12 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, dentro de los diez (10) días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El decreto deberá indicar la ley que dispuso la delegación, la materia determinada de administración o de emergencia pública a la que se refiere, las bases a las que se ajusta y el plazo dentro del cual se dicta, e identificar la base que sustenta cada una de sus disposiciones.»

ARTÍCULO 3°.- Dictamen sobre la delegación. Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 13.- La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto de delegación legislativa y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, dentro de los diez (10) días hábiles de recibido. El dictamen debe pronunciarse sobre la procedencia formal del decreto, sobre su adecuación a la materia determinada de administración o de emergencia pública y a las bases de la delegación, y sobre el cumplimiento del plazo fijado para su ejercicio, e identificar en forma expresa cada disposición que exceda esos límites.»

ARTÍCULO 4°.- Límites de la delegación. Incorpórase como artículo 13 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 13 bis.- Las leyes que deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional, deberán: a) referirse solo a materias determinadas de administración o de emergencia pública, enunciadas en forma expresa; b) fijar bases precisas para su ejercicio; c) establecer un plazo que no exceda de un (1) año, sin prórroga automática. Las disposiciones de un decreto de delegación legislativa que excedan la materia, las bases o el plazo de la delegación son nulas de nulidad absoluta.»

Capítulo III – Decretos de necesidad y urgencia

ARTÍCULO 5°.- Vigencia y caducidad. Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 17.- Los decretos de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes tienen vigencia desde su publicación. Los decretos de necesidad y urgencia tienen vigencia desde su publicación y caducan de pleno derecho si dentro de los noventa (90) días corridos contados desde esa fecha no son ratificados en forma expresa por ambas Cámaras. La caducidad deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.»

ARTÍCULO 6°.- Materias vedadas. Incorpórase como artículo 17 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 17 bis.- Además de las materias excluidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, no podrán dictarse decretos de necesidad y urgencia para: a) modificar la ley de presupuesto, ampliar sus créditos o su monto total, o disponer reestructuraciones presupuestarias reservadas al Congreso; b) crear, ampliar o modificar partidas de gastos reservados o de inteligencia; c) reorganizar el Estado en forma permanente, lo que comprende modificar la ley de ministerios y crear, suprimir, fusionar o transferir organismos creados por ley; d) aprobar programas o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; e) autorizar o aprobar operaciones de crédito público. Los decretos que versen sobre estas materias son nulos de nulidad absoluta e insanable, y así lo declarará la Comisión Bicameral Permanente en su dictamen.»

ARTÍCULO 7°.- Pronunciamiento de las Cámaras. Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 22.- Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o la aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, cada Cámara deberá pronunciarse dentro de los noventa (90) días corridos contados desde la publicación del decreto. Cada Cámara comunicará su pronunciamiento a la otra y al Poder Ejecutivo de forma inmediata.»

ARTÍCULO 8°.- Tratamiento preferente. Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 22 bis.- Los decretos de necesidad y urgencia se tratarán con preferencia en la sesión de cada Cámara siguiente al dictamen de la Comisión Bicameral Permanente o al vencimiento del plazo para emitirlo. La falta de dictamen no impide el tratamiento.»

ARTÍCULO 9°.- Rechazo. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 24.- El rechazo de un decreto de necesidad y urgencia por una sola de las Cámaras implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. El rechazo de un decreto de delegación legislativa o de promulgación parcial de leyes por ambas Cámaras implica su derogación, con el mismo alcance.»

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Aplicación en el tiempo. La presente ley se aplica a los decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa dictados a partir de su entrada en vigencia, y a las leyes de delegación que se sancionen desde esa fecha. Los decretos dictados con anterioridad continúan rigiéndose por el texto anterior de la Ley N° 26.122.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app